

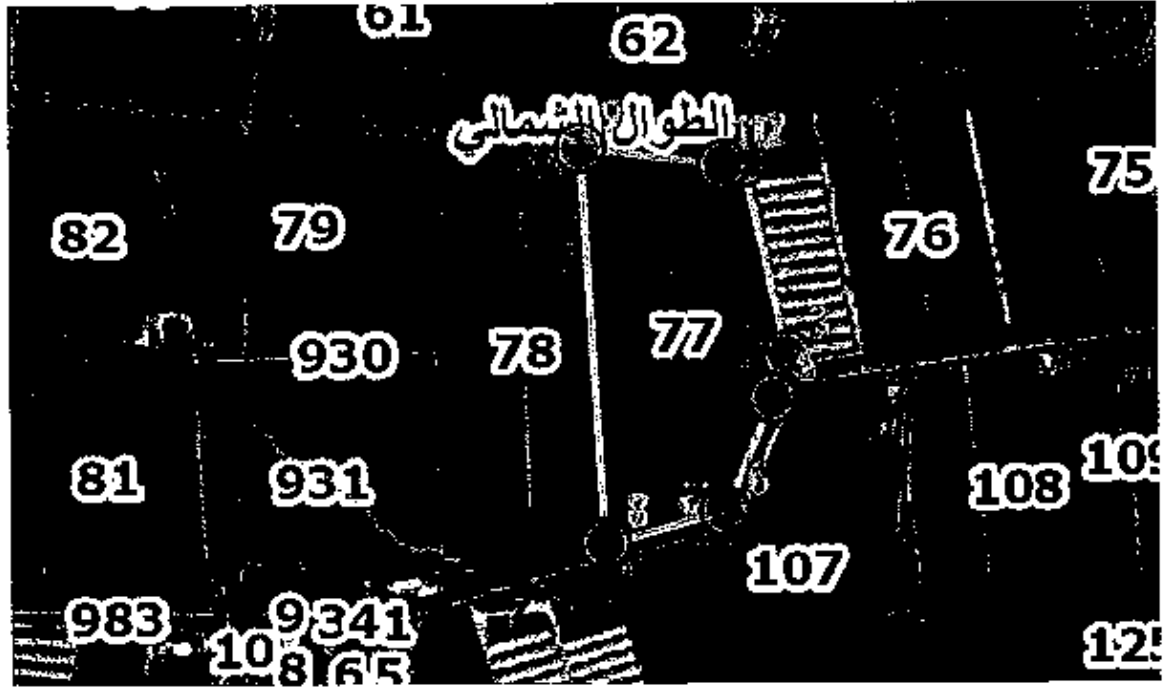
بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير وضع يد

بناء على انتخابنا خبراء من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة صلح دير علا القاضي أحمد بك المحارمه
في القضية التنفيذية رقم 2024/7 إنايات

فقد تفهمنا نحن الخبراء المهمة الموكولة إلينا وهي :

إجراء معاملة وضع اليد على حصص المحكوم عليه عمر عبد الرحمن هزاع الربيع في قطعتي الأرض
موضوع الإنايات ذوات الأرقام 77 + 78 من حوض الطوال رقم 3 من قرية الطوال الشمالي التابعة
لمديرية تسجيل أراضي دير علا وذلك لوصف القطع وصفا دقيقا وشاملا مع ما عليها من إنشاءات أو
أشجار أو أبنية أو مزروعات إن وجدت، وبيان مدى تطابق سندات التسجيل والمخططات مع قطعتي
الأرض، وبيان صفتها التنظيمية، وبيان سعر المتر المربع الواحد والقيمة الإجمالية لحصص المحكوم
عليه في كل قطعة مع ما عليها من إنشاءات بتاريخ الكشف، وتصويرها صوراً فوتوغرافية، وبيان
مدى قرب القطعتين وبعدهما عن الخدمات، وبيان فيما إذا كانت الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف
تصل لقطعة الأرض أم لا، وبيان فيما إذا كان المحكوم عليه يشغل العقار أم لا، وبيان مقدار حصصه
في الدونم.



(الصورة الجوية للقطعتين 77)

ثم تحلفنا القسم القانوني على أن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل أمانة وإخلاص.

الإفصاح : بناء على طلب المحكمة الموقرة، وعملاً بمنطوق المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات
المدنية فإننا نفصح نحن الخبراء وبلسان واحد أنه لا يوجد أي أسباب أو ظروف من شأنها أن تؤثر
على حياديتنا وأنها مستقلون استقلالاً تاماً عن أطراف الدعوى ووكلائهم والجهة الحاكمة.

أ. ب. ج.

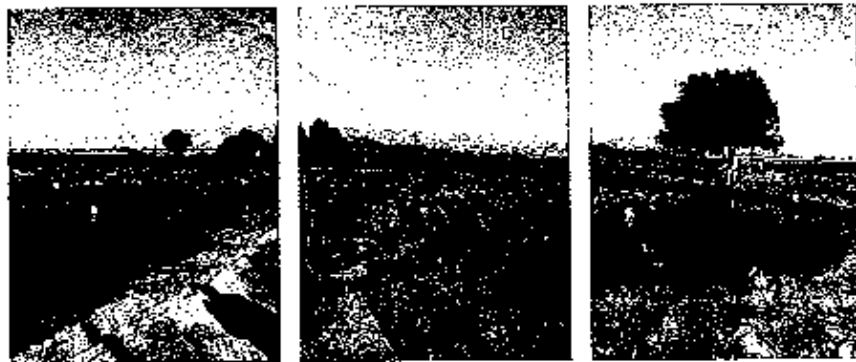
د. هـ. ز.

ح. ط. ي.

ثم قمنا بمرافقة مفوض مأمور تنفيذ محكمة صلح دير علا لإجراء الكشف الحسي على قطعتي الأرض موضوع الدعوى بدلالة وكيل الجهة المدعية المحامي الأستاذ نضال الزعبي، ولدى وصولنا وتجو لنا على رقبة العقار تبين لنا ما يلي

أولاً : وصف العقار

1. تنطبق المخططات وسندات التسجيل تمام الانطباق على بعضهما البعض، ومن جهة أخرى على واقع حال القطعتين.
2. القطعتين 77 + 78 حوض الطوال رقم 3 عبارة عن وحدات زراعية تخضع لأحكام تنظيم سلطة وادي الأردن.
3. تقع القطعة 77 على شارعين زراعيين معبرين أحدهما من الجهة الشرقية والجنوبية، وتقع القطعة 78 على شارع زراعي يحدها من الجهة الجنوبية، والقطعتان متلاصقتان حيث تقع القطعة 78 إلى الغرب من القطعة 77 ، والقطعة رقم 77 فهي غير منتظمة الشكل أما القطعة رقم 78 فهي مستطيلة الشكل، والقطعتان موصولتان بكافة الخدمات، وتبعدان عن شارع دير علا الرئيسي مسافة 2.5 كيلومتر إلى الغرب منه.
4. تبلغ مساحة القطعة رقم 77 حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة 31 دونم و 726 متراً مربعاً حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، يملك المحكوم عليه عمر عبد الرحمن هزاع الربيع 14 حصّة من مجموع حصص القطعة البالغة 144 حصّة، حيث تعدل هذه الحصص في المساحة 31726 م² ÷ 144 حصّة x 14 حصّة = 3 دونمات و 84 م² و 47 سم².
5. تبلغ مساحة القطعة رقم 78 حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة 30 دونم و 98 م²، يملك المحكوم عليه عمر عبد الرحمن هزاع الربيع 14 حصّة من مجموع حصص القطعة البالغة 144 حصّة، حيث تعدل هذه الحصص في المساحة 30098 م² ÷ 144 حصّة x 14 حصّة = 2 دونم و 926 م² و 19 سم².
6. القطعتان مستويتان وتربتهما حمراء داكنة.



(صور القطعة 78)

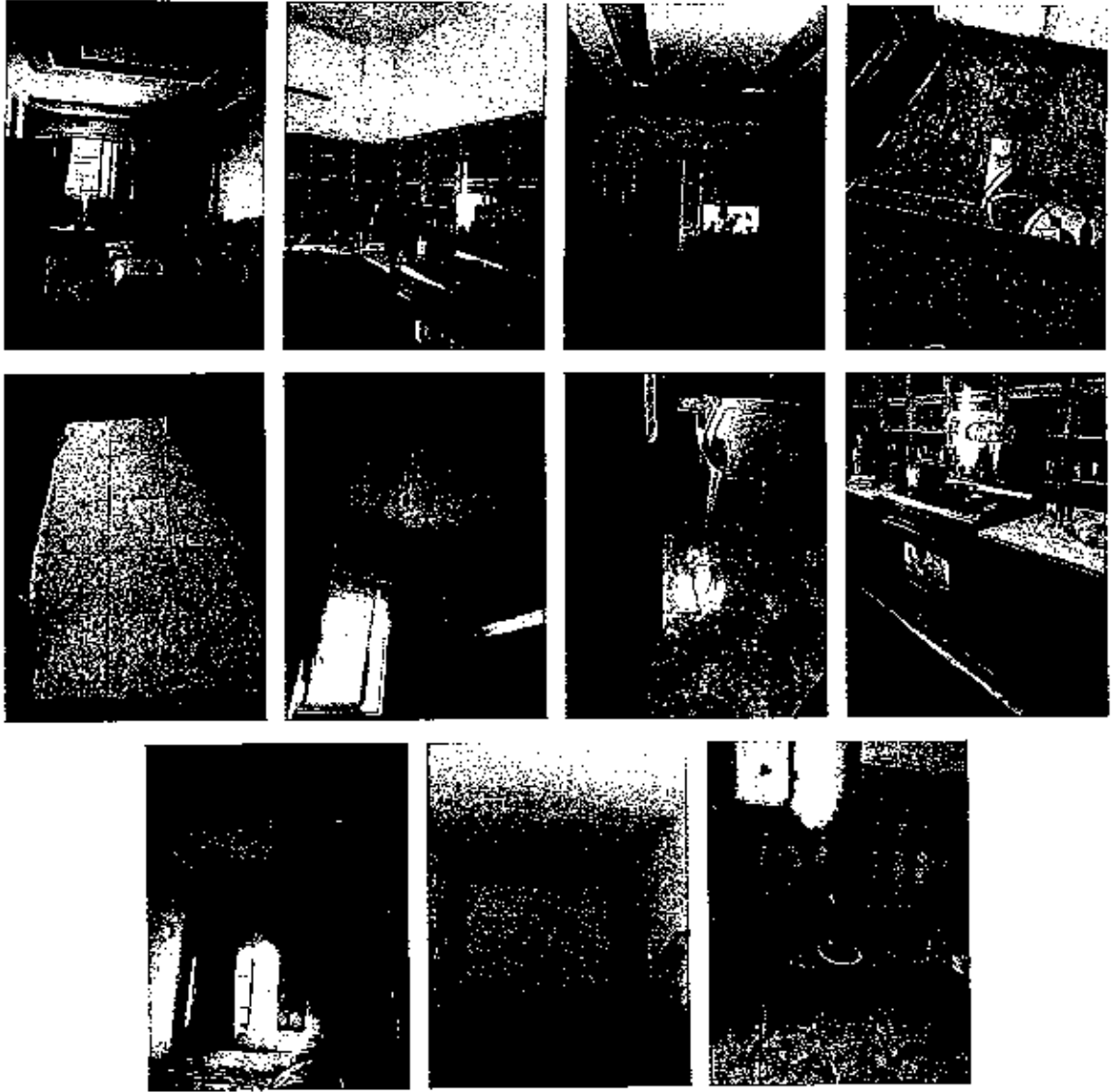
Three handwritten signatures are present at the bottom of the page.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



(صور القطعة 77)

منشآت القطعتين

أولاً: القطعة 78

خالية من الأبنية والإنشاءات ومزروعة بالورقيات (الجزر) ويوجد فيها بركة زراعية بلاستيكية لتجميع المياه سعة 500 م³ ويوجد فيها شجرة حرجية واحدة عمر أكثر من 15 سنة.

ثانياً: القطعة 77

1. مقام عليها بناء سكني من الطوب والأعمدة الإسمنتية، مكون من طابق أرضي مساحته 170 م² مع مكون من غرفتين نوم وصالتين و مطبخ رفوف أسفل المجلى خشب، وحمام إفرنجي عربي، وتراس خارجي سقف قرميد بمساحة 50 م².
الأرضية سيراميك، وبلاط موزايكو بلدي، والسقف للصالات جيبسوم بورد، والشبابيك حديد وجزء ألمنيوم، وشبك حماية، والأبواب الداخلية خشب، وتشطيبات البناء محلية في حالة متوسطة،



- وعمر البناء يزيد على 25 عاماً، ويتبع للبناء تراس خارجي مبلط شحف ومكشوف بمساحة 80 م² تقريباً، والبناء مأهول من قبل عامر الربيع شقيق المحكوم عليه.
2. بركة زراعية بلاستيكية لتخزين المياه سعة 400 م³.
 3. غرفة خارجية 6 x 8 سقف زينكو سكن عمال.
 4. غرفة 3 x 3 غير مقصورة عبارة عن حمام عربي.
 5. القطعة مزروعة بالجزر.

أما الأشجار، فهي وفق الجدول الذي سيأتي في بنود التقديرات.

ثانياً : التقديرات

الأسس التي استندنا إليها في إجراء التقديرات

1. خبرتنا في مجال العقار.
2. متابعتنا للأسعار هبوطاً وارتفاعاً.
3. سؤال احد المكاتب العقارية وأهل الحي.
4. اطلاعنا على سعر الأساس والسعر الإداري المعمول بهما في دائرة الأراضي والمساحة للاستئناس بهما فقط كونهما لا يمثلان الأسعار الدارجة والحقيقية.
5. تم اعتماد طريقة المقارنة في التقدير مع مثيلات القطع في الحوض.
6. أخذ بعين الاعتبار عند تقدير البناء عمره ومستوى تشطيبه.

وعليه فابتنا نقدر قيمة القطعتين موضوع وضع اليد على النحو التالي

أولاً: القطعة 78

1. نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الأرض بمبلغ 6 دنانير، وعليه فإن قيمة الأرض = 6 دنانير × 30098 م² = 180588 دينار.
2. نقدر قيمة البركة الزراعية بـ 500 دينار.
3. نقدر قيمة شجرة العنبر بـ 20 دينار.

وبالتالي، فإن مجموع القيمة المقدرة للأرض = 180588 دينار + 500 دينار + 20 دينار = 181108 دنانير.

أما القيمة المقدرة لحصص المحكوم عليه = 181108 دنانير ÷ 144 حصة × 14 حصة =

17607 دنانير و 722 فلساً (سبع عشرة ألف وستمائة وسبعة دنانير و 722 فلساً لا غير)

ثانياً: القطعة 77

1. نقدر قيمة متر الأرض بمبلغ 6 دنانير و 500 فلس كونها تقع على شارعين وعليه فإن قيمة الأرض = 6,5 دنانير × 31726 م² = 206219 دينار
2. نقدر قيمة متر البناء بمبلغ 120 دينار، وعليه فإن قيمة البناء = 120 دينار × 170 م² = 20400 دينار.

3. نقدر قيمة التراس المسقوف بمبلغ 1000 دينار.

4. نقدر قيمة التراس المكشوف بمبلغ 500 دينار.

5. نقدر قيمة الغرفة الخارجية (سكن عمال) بمبلغ 500 دينار.

6. نقدر قيمة الحمام الخارجي (غرفة) بمبلغ 200 دينار.

7. نقدر قيمة البركة الزراعية بمبلغ 400 دينار.

8. نقدر قيمة الأشجار وفق الجدول التالي

الرقم	نوع الشجرة	العدد	العمر بالسنوات	قيمة الشجرة بالدينار	القيمة الإجمالية بالدينار
1	ليمون	8	4	20	160
2	تين	2	3	15	30
3	جوافة	1	4	20	20
4	كاوشوك	1	16	200	200
5	نيم	1	4	15	15
6	سيكس	1	3	25	25
7	واشنطنيا	1	5	15	15
8	ديدونيا	6	4	7	42
9	متعددة الأنواع	8	5	15	120
مجموع القيمة المقدرة للأشجار 627 دينار					

9. إن مجموع قيمة قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات وأبنية وأشجار = 206219 دينار + 20400 دينار + 1000 دينار + 500 دينار + 500 دينار + 200 دينار + 400 دينار + 627 دينار = 229846 دينار.

القيمة المقدرة لحصص المحكوم عليه = 229846 دينار ÷ 144 حصة × 14 حصة = 22346 ديناراً و 138 فلساً (اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وست وأربعون ديناراً و 139 فلساً لا غير)

10. إن مجموع القيمة المقدرة لحصص المحكوم عليه في القطعتين = 17607 دينار و 722 فلساً في القطعة 78 + 22346 ديناراً و 139 فلساً في القطعة 77 = 39953,861 ديناراً (تسع وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاث وخمسون ديناراً و 861 فلساً لا غير)

نتقدم بتقرير خبرتنا هذه إلى محكمكم الموقرة بكل امانة واخلاص

تحريراً في 2025/1/26

خبير مقدر عقاري

ابراهيم العدوان



خبير مساح

تيسير الصرايرة



خبير مهندس زراعي

نايف البشايشة

